

Khi xét thấy cần thiết, Chánh Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng thành lập thêm hoặc giải thể Phòng thuộc Thanh tra Bộ.

Chánh Thanh tra Bộ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của các Phòng.

2. Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thanh tra viên và Chuyên viên (nếu có).

Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thống nhất với Tổng thanh tra. Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chánh Thanh tra Bộ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế của Thanh tra Bộ thuộc biên chế hành chính của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giao hàng năm.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1151/QĐ-TTr ngày 12 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của Bộ Giao thông vận tải; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh

tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG
VẬN TẢI

Đào Đình Bình

*BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI*

QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2004 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 151/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 613/2001/QĐ-LĐTBXH ngày 02/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1017/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 3. Các thành viên Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ

nạn xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*Thứ trưởng - Ủy viên Ủy ban
quốc gia Phòng, chống AIDS và
phòng, chống tệ nạn ma túy,
mại dâm*

Đàm Hữu Đắc

QUY CHẾ Hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

(ban hành kèm theo Quyết định số 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và chế độ hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (sâu đây gọi tắt là Tổ công tác liên ngành) và các thành viên của Tổ.

Điều 2. Tổ công tác liên ngành gồm đại diện lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên của một số Bộ, ngành, đoàn thể liên quan được thành lập theo Quyết định số 613/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoạt động trên cơ sở sự phân công tại Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS

và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Quyết định số 151/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001 - 2005.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm giúp cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch liên ngành trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Tổ công tác liên ngành thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 613/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm gồm:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và những năm tiếp theo về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm;

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp, lồng ghép hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể thực hiện từ Trung ương đến địa phương và cơ sở;

3. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của các Bộ, ngành, đoàn thể;

4. Trình cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) những vấn đề có tính chất liên ngành vượt quá thẩm

quyền của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương;

5. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cho cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của ngành mà mình đại diện.

Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ:

1. Triệu tập và chủ trì phiên họp của Tổ công tác liên ngành; trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm những vấn đề có tính chất liên ngành;

2. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Tổ công tác liên ngành;

3. Duy trì thường xuyên mối quan hệ công tác với các thành viên trong Tổ công tác liên ngành, hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và cung cấp kịp thời các thông tin đồng thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác cho các thành viên trong Tổ công tác liên ngành;

4. Tổ chức điều phối hoạt động của các thành viên;

5. Xây dựng, tổng hợp chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phê duyệt;

6. Tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý theo thẩm quyền;

7. Đơn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của các Bộ, ngành, đoàn thể; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 5. Thành viên của Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trình lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể mình phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đồng thời gửi Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tổng hợp chung;

2. Đề xuất, đóng góp ý kiến về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm;

3. Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, đơn đốc thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm của Bộ, ngành, đoàn thể mà mình đại diện;

4. Tổng hợp, báo cáo chuyên đề trong từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của ngành;

5. Tham gia chuẩn bị nội dung giao ban định kỳ, bất thường, họp chuyên đề hoặc cụm chuyên đề, các kỳ họp sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ khai thác, sử dụng, bảo quản, bí mật Nhà nước, những thông tin, số liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định của Chính phủ;

6. Báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của Bộ, ngành, đoàn thể mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

7. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 6. Thành viên của Tổ công tác liên ngành có các quyền lợi như sau:

1. Được nhận Bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội hàng tháng và những tài liệu có liên quan;

2. Được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật;

3. Tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm;

4. Thông tin kịp thời về các hoạt động có liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 7. Trường hợp thành viên Tổ công tác liên ngành đi công tác, học tập dài hạn ba tháng trở lên hoặc có thay đổi về nhân sự phải thông báo bằng văn bản cho Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành để đảm bảo hoạt động của Tổ công tác liên ngành đủ thành phần, chế độ thông tin liên lạc không gián đoạn.

Điều 8.

1. Tổ công tác liên ngành định kỳ 6 tháng họp 1 lần vào tuần thứ 3 của tháng 1 và tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch trong 6 tháng vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tổ chức các cuộc họp chuyên đề theo nhóm Bộ, ngành, đoàn thể.

2. Đối với một số vấn đề cần trình giải quyết gấp nhưng không có điều kiện tổ chức họp Tổ công tác liên ngành thì các thành viên tham gia góp ý bằng văn bản để Tổ trưởng trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phê duyệt.

Điều 9. Kinh phí hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành lấy từ kinh phí chỉ đạo phòng, chống tệ nạn mại dâm hàng năm của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội theo dự toán được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cần thiết cho hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành và các thành viên.

Kinh phí cho các đoàn công tác liên ngành do Bộ, cơ quan chủ trì đảm bảo. Riêng công tác phí của cán bộ do cơ quan cử người đi công tác giải quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*Thứ trưởng - Ủy viên Ủy ban
quốc gia Phòng, chống AIDS và
phòng, chống tệ nạn ma túy,
mại dâm*

Đàm Hữu Đắc

THÔNG TƯ số 12/2004/TT-BLĐTBXH ngày 02/11/2004 hướng dẫn tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Thực hiện Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tổ chức công tác dạy nghề tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) quy định tại Thông tư này là cơ sở được thành lập, tổ chức, hoạt động theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

2. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức dạy nghề cho người bán dâm, người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện phục